

1515788-09.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... envolvida com atividade criminosa, tráfico ilícito de entorpecentes. Esta é a quarta ação penal que se instaura contra a ré pela mesma infração penal. O tráfico ilícito de entorpecentes é, pois, o meio da vida da apenada. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado, consoante prevê a alínea "a" do §2º do art. 33 do CP e o §1º, do art. 2º, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515788-09.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515788-09.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2187297/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 26065863 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2187297 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ELAINE DE OLIVEIRA NANTES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de ELAINE DE OLIVEIRA NANTES, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta da exordial que, em 11 de julho de 2022, por volta das 17h20min, na rua Aurora, 200, República, nesta cidade, a acusada estaria trazendo consigo e ocultando, para fins de venda ou entrega de qualquer forma a terceiros, trinta e oito porções de "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 97/99. A denúncia foi recebida (fls. 71/73), providência ratificada a fls. 120. A ré, regularmente citada e intimada (fls. 113), ofertou defesa preliminar (fls. 117/119). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas. A ré é revel. Em debates, o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno,

a douda defesa, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição da acusada, subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário, PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano, inexistem nulidades a serem sanadas, eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais militares Marcos e Gabriella relataram que no dia dos fatos avistaram a ré andando em companhia de Wesley, ambos que, tendo notado a presença da polícia, dispersaram-se. Wesley correu e foi alcançado pela testemunha Marcos. A policial militar Gabriella, durante busca pessoal, notou um volume na vagina da ré, que tirou um saco plástico contendo trinta e oito porções de "maconha". A ré informou que a droga se destinaria ao comércio. Com a ré, numa bolsa, também havia oitenta reais. Diante deste coeso e seguro panorama probatório, tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal produzida, como explicitado, demonstrou a veracidade dos fatos articulados na exordial acusatória. Com base nas diretrizes do art. 59 do CP, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa de pagamento no piso mínimo unitário legal. É inviável a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, eis que se trata de acusada incontestavelmente envolvida com atividade criminosa, tráfico ilícito de entorpecentes. Esta é a quarta ação penal que se instaura contra a ré pela mesma infração penal. O tráfico ilícito de entorpecentes é, pois, o meio da vida da apenada. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado, consoante prevê a alínea "a" do §2º do art. 33 do CP e o §1º, do art. 2º, da Lei nº 8072/90. Ademais, nos termos do §3º, do art. 33, do CP, as gravíssimas consequências sociais desta espécie de infração penal, causa de desestruturação social galopante, exige a privação de liberdade do condenado no início da expiação de reprimenda corporal. Indefiro o direito ao apelo em liberdade. A ré, que estava em prisão domiciliar, regularmente intimada, não compareceu a esta solenidade. Determino sua custódia em razão desta condenação no afã de assegurar a aplicação da lei penal com o cabal cumprimento da decisão ora prolatada. Ademais, a medida também visa garantir a ordem pública, já que a ré, como já referido, é nesta oportunidade pela terceira vez condenada por delito grave. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR ELAINE DE OLIVEIRA NANTES, qualificada nos autos, às penas de 5 anos de reclusão de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal, por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração do entorpecente apreendido, oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Após o trânsito em julgado, determino o lançamento do nome da condenada no rol dos culpados. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO EM RAZÃO DESTA CONDENAÇÃO. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA